

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1705/2538	บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด	โจทก์
	ผู้ซื้อทรัพย์สิน	โจทก์
	นาย ชัยพร พิเศษจุฑิโชติ	โจทก์
	บริษัท ศิวพัฒนา จำกัด กับพวก	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 306

เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่2มิได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยคนอื่น ๆ ด้วยจำเลยคนอื่นจึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ต้องแจ้งการขายทอดตลาดให้จำเลยเหล่านั้นทราบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา306จำเลยที่2ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยอาศัยเหตุดังกล่าว

คดีสืบเนื่องมาจากศาลชั้นต้นพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความให้จำเลยทั้งห้าร่วมกันชำระหนี้เงินกู้จำนวน 1,349,819 บาทพร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 19 ต่อปี ของต้นเงิน 1,190,000 บาทนับแต่วันถัดวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระหนี้เสร็จ และชำระค่าเบี้ยประกันภัยจำนวน 4,143 บาท แก่โจทก์ จำเลยทั้งห้าผิดสัญญาประนีประนอมยอมความ โจทก์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินโฉนดเลขที่ 72344, 72345, 72346 แขวงลาดพร้าว (ออป่า)เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2ออกขายทอดตลาด เจ้าพนักงาน

บังคับคดีประกาศขาย แต่โจทก์ขอเลื่อนการขายทอดตลาดหลายครั้ง จนในที่สุดเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายให้นายชัยพร พิเศษฐิโชติ ผู้สุ่ราคาสูงสุดเป็นเงิน 1,180,000 บาท

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีขายที่ดินของจำเลยที่ 2 ไปโดยไม่ปิดประกาศการขายทอดตลาดให้จำเลยทุกคนทราบและไม่ได้ปิดประกาศที่ทรัพย์ตั้งอยู่ เป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติว่าด้วยการบังคับคดี จำเลยที่ 2 เพิ่งทราบว่ามีการขายทอดตลาดเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2533 และเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายแก่ผู้ซื้อไปในราคาที่ต่ำกว่าราคาที่แท้จริงทำให้จำเลยที่ 2 เสียหายขอให้มีการเพิกถอนการขายทอดตลาด แล้วประกาศขายทอดตลาดใหม่

โจทก์ยื่นคำคัดค้านว่า เจ้าพนักงานบังคับคดีได้ขายทรัพย์พิพาทโดยชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยระเบียบวิธีการ จำเลยที่ 2 มิได้คัดค้านราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 ที่เจ้าพนักงานบังคับคดีประเมินไว้ ราคาขายสูงกว่าราคาประเมินจำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องเมื่อพ้นกำหนดเวลาตามกฎหมาย ขอให้ยกคำร้อง

นายชัยพร พิเศษฐิโชติ ผู้ซื้อทรัพย์ ยื่นคำคัดค้านว่าผู้ซื้อทรัพย์ซื้อทรัพย์ในราคาที่สูงกว่าราคาประเมินเจ้าพนักงานบังคับคดีประกาศขายทอดตลาดและดำเนินการขายทอดตลาดชอบด้วยกฎหมาย ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยที่ 2 ฎีกาว่า จำเลยคนอื่น ๆ ไม่ได้รับทราบประกาศขายทอดตลาดเพราะเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ได้แจ้งให้ทราบ การขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น เห็นว่า ตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพ่ง มาตรา 306กำหนดให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหน้าที่แจ้งคำสั่งของศาลที่อนุญาตให้ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ยึด และวันขายทอดตลาดแก่บรรดาบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินที่จะขายทอดตลาดซึ่งทราบได้ตามทะเบียนหรือโดยประการอื่นเท่านั้น คดีนี้เจ้าพนักงานบังคับคดีดำเนินการขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยที่ 2 มิได้ขายทอดตลาดทรัพย์สินของจำเลยคนอื่น ๆ ด้วยจำเลยคนอื่นนั้นจึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินนั้นเจ้าพนักงานบังคับคดีไม่ต้องแจ้งการขายทอดตลาดให้จำเลยเหล่านั้นทราบก็ได้ จำเลยที่ 2 ไม่มีสิทธิยื่นคำร้องขอให้เพิกถอนการขายทอดตลาดโดยอาศัยเหตุดังกล่าวข้างต้นได้ การขายทอดตลาดที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของจำเลยที่ 2 ของเจ้าพนักงานบังคับคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฎีกาจำเลยที่ 2 ในข้อนี้ฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-อุระ หวังอ้อมกลาง-เสริม บุญทรงสันติกุล)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>